



## PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MIFTAHUL HUDA;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 6 September 1983;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Tani Sawah, RT/RW 14/07, Desa Pepe, Kecamatan, Sedati, Kabupaten Sidoarjo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (sesuai KTP) / Satpam;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Eriec Yonantha, SH., Advokat dan Konsultan Hukum “ERIEC YONANTHA & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Lemah Putro Barat Gg Kelurahan nomor 99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL HUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MIFTAHUL HUDA berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
  2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
  4. 1 (satu) buah bra warna hitam;
  5. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  6. 1 (satu) buah karpet plastik (perlak) motif kotak warna merah;
  7. 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;
  8. 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
  9. 1 (satu) buah jaket warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
  10. 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 3515172211120006 atas nama MIFTAHUL HUDA; 11. 2 (dua) buku nikah nomor: 101/011/IV/2021, tanggal 28 April 2021 atas nama MIFTAHUL HUDA dan FANDA KUSRIAWAN. Dikembalikan kepada Sdri. SRI REJEKI.
  12. 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam putih;
  13. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna merah hitam, Nopol: W-4977-NFH, Noka: MH1JFF119EK398005, Nosin: JFF1E1393979 beserta kunci kontak. Dikembalikan kepada Terdakwa.
  14. 1 (satu) buah flashdisk berisikan diduga pelaku melakukan pembunuhan kepada korban. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyadari kesalahannya dan terdakwa kooperatif selama pemeriksaan, serta terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga telah menyerahkan diri, dan terdakwa juga belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Miftahul Huda diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR**

-----Bah

wa ia Terdakwa MIFTAHUL HUDA pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di stan toko teh "MIMIK TEH" yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa MIFTAHUL HUDA mengetahui informasi jika Korban FANDA KUSRIAWAN (saat ini Korban telah meninggal dunia), berselingkuh dengan pria lain, kemudian atas dasar hal tersebut, selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol: W-4977-NFH milik Terdakwa, mendatangi Korban

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



FANDA KUSRIAWAN yang bekerja di stan toko teh “MIMIK TEH” yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart yang beralamatkan di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud untuk mengklarifikasi terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut. Kemudian sesampainya Terdakwa di lokasi tempat kerja Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, Terdakwa bertemu dengan Korban FANDA KUSRIAWAN, dan Terdakwa langsung menanyakan kepada Korban FANDA KUSRIAWAN, perihal pria yang menjadi selingkuhan dari Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, namun pertanyaan Terdakwa tersebut tidak dianggapi oleh Korban FANDA KUSRIAWAN, sehingga atas hal tersebut, Terdakwa selanjutnya mencoba meminjam Handphone milik Korban FANDA KUSRIAWAN, dimana Terdakwa mengatakan kepada Korban FANDA KUSRIAWAN dengan kalimat “udah kamu aja yang mengoprasikan, saya hanya lia”, selanjutnya setelah Terdakwa melihat isi pesan WhatsApp yang berada di Handphone Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, Terdakwa mengetahui jika Korban FANDA KUSRIAWAN telah selingkuh dengan pria lain;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang merasa kesal, langsung meninggalkan Korban FANDA KUSRIAWAN di lokasi, dan menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Dsn Tani sawah, RT/RW 14/07, Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian, sesampainya Terdakwa berada di rumah Terdakwa tersebut, timbul niatan Terdakwa untuk membunuh Korban FANDA KUSRIAWAN dimana Terdakwa mempersiapkan alat berupa senjata tajam berupa 1 (satu) pisau sangkur milik Terdakwa yang Terdakwa ambil diatas lemari baju yang ada di rumah Terdakwa tersebut, dan kemudian pisau sangkur tersebut, oleh Terdakwa di simpan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Terdakwa tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang bekerja di stan toko teh “MIMIK TEH” yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart yang beralamatkan di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol: W-4977-NFH milik Terdakwa;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya, masih di hari yang sama yaitu pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, sesampainya Terdakwa di lokasi tempat kerja Korban FANDA KUSRIAWAN, Terdakwa langsung mengambil dan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) pisau sangkur yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut, dan langsung mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang sedang duduk di dalam stan toko teh "MIMIK TEH" dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Korban FANDA KUSRIAWAN, dengan cara Terdakwa langsung menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN, menggunakan 1 (satu) pisau sangkur yang Terdakwa arahkan ke dada kiri Korban FANDA KUSRIAWAN sebanyak 4 (empat) kali hingga menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri dari Korban FANDA KUSRIAWAN, sehingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur ke kanan, yang kemudian diikuti dengan teriakan Korban FANDA KUSRIAWAN meminta tolong, melihat hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, ke arah lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur dengan posisi terlungkup kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti kembali dengan teriakan meminta tolong dari Korban FANDA KUSRIAWAN. Kemudian mendengar hal tersebut datang Saksi JANUAR MAULANA dan Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO ke arah Korban FANDA KUSRIAWAN dengan maksud untuk menolong Korban FANDA KUSRIAWAN, kemudian oleh Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi JANUAR MAULANA dengan kalimat "*menengo lku bojoku....lku bojoku!!*, *deke ngelonte!*". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban FANDA KUSRIAWAN di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan berkali-kali ke tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, selanjutnya Saksi JANUAR MAULANA, Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO dan Saksi SRI WAHYU NINGSIH beserta warga di sekitar lokasi kejadian, membawa Korban FANDA KUSRIAWAN ke rumah sakit, guna mendapatkan penanganan medis. Dan di hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



diri ke kantor Polresta Sidoarjo, yang selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIFTAHUL HUDA melakukan pembunuhan dengan menusuk berkali-kali ke tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, mengakibatkan Korban FANDA KUSRIAWAN meninggal dunia, serta berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN yang hasilnya dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: ML/SK II/24.11.05 tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM, dengan hasil **kesimpulan**:

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Kelopak mata berwarna pucat. Ditemukan pelebaran pembuluh darah. Bibir berwarna kebiruan. Kuku berwarna kebiruan;
  - b. Luka tusuk kesatu, kedua, ketiga, keempat pada punggung;
  - c. Luka tusuk kelima, keenam pada bahu kiri;
  - d. Luka tusuk ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh pada dada kiri;
  - e. Luka tusuk nomor sebelas, dua belas pada lengan atas kiri.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
  - a. Tusukan pada sela iga empat yang merupakan tembusan luka nomor delapan yang menembus hingga bilik jantung kiri;
  - b. Perdarahan pada rongga dada;
  - c. Perdarahan pada rongga kandung jantung;
  - d. Paru-paru tampak pucat. Ditemukan tusukan pada baga tengah kanan paru (saluran luka nomor empat). Ditemukan tusukan pada baga atas kiri paru (saluran luka nomor satu, dua).
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana**-----

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda





## SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **MIFTAHUL HUDA** pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di stan toko teh “MIMIK TEH” yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa MIFTAHUL HUDA mengetahui informasi Korban FANDA KUSRIAWAN (saat ini Korban telah meninggal dunia), berselingkuh dengan pria lain, kemudian atas dasar hal tersebut, Terdakwa yang merasa kesal atas perbuatan Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol: W-4977-NFH milik Terdakwa, mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang bekerja di stan toko teh “MIMIK TEH” yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart yang beralamatkan di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat Terdakwa mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) pisau sangkur yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut, dan langsung mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang sedang duduk di dalam stan toko teh “MIMIK TEH” dengan maksud untuk menghilangkan nyawa Korban FANDA KUSRIAWAN, dengan cara Terdakwa langsung menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN, menggunakan 1 (satu) pisau sangkur yang Terdakwa arahkan ke dada kiri Korban FANDA KUSRIAWAN sebanyak 4 (empat) kali hingga menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri dari Korban FANDA KUSRIAWAN, sehingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur ke kanan, yang kemudian diikuti dengan teriakan Korban FANDA KUSRIAWAN meminta tolong, melihat hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, ke arah

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur dengan posisi terlungkup kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti kembali dengan teriakan meminta tolong dari Korban FANDA KUSRIAWAN. Kemudian mendengar hal tersebut datang Saksi JANUAR MAULANA dan Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO ke arah Korban FANDA KUSRIAWAN dengan maksud untuk menolong Korban FANDA KUSRIAWAN, kemudian oleh Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi JANUAR MAULANA dengan kalimat "*menengo lku bojoku....lku bojoku!! deke ngelonte!*". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban FANDA KUSRIAWAN di lokasi tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan berkali-kali ke tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, selanjutnya Saksi JANUAR MAULANA, Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO dan Saksi SRI WAHYU NINGSIH beserta warga di sekitar lokasi kejadian, membawa Korban FANDA KUSRIAWAN ke rumah sakit, guna mendapatkan penanganan medis. Dan di hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polresta Sidoarjo, yang selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIFTAHUL HUDA melakukan pembunuhan dengan menusuk berkali-kali ke tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, mengakibatkan Korban FANDA KUSRIAWAN meninggal dunia, serta berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN yang hasilnya dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: ML/SK II/24.11.05 tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM, dengan hasil **kesimpulan**:
  1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
    - a. Kelopak mata berwarna pucat. Ditemukan pelebaran pembuluh darah. Bibir berwarna kebiruan. Kuku berwarna kebiruan;
    - b. Luka tusuk kesatu, kedua, ketiga, keempat pada punggung;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda





- c. Luka tusuk kelima, keenam pada bahu kiri;
  - d. Luka tusuk ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh pada dada kiri;
  - e. Luka tusuk nomor sebelas, dua belas pada lengan atas kiri.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
- a. Tusukan pada sela iga empat yang merupakan tembusan luka nomor delapan yang menembus hingga bilik jantung kiri;
  - b. Perdarahan pada rongga dada;
  - c. Perdarahan pada rongga kandung jantung;
  - d. Paru-paru tampak pucat. Ditemukan tusukan pada baga tengah kanan paru (saluran luka nomor empat). Ditemukan tusukan pada baga atas kiri paru (saluran luka nomor satu, dua).
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa **MIFTAHUL HUDA** pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di stan toko teh "MIMIK TEH" yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan antara Terdakwa MIFTAHUL HUDA dengan Korban FANDA KURNIAWAN merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan Buku Nikah Nomor: 101/011/IV/2021 tanggal 28 April 2021;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober 2024, Terdakwa MIFTAHUL HUDA mengetahui informasi jika istri Terdakwa yaitu Korban FANDA KUSRIAWAN (saat ini Korban telah meninggal dunia),

*Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*



berselingkuh dengan pria lain, kemudian atas dasar hal tersebut, Terdakwa yang merasa kesal atas perbuatan Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol: W-4977-NFH milik Terdakwa, mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang bekerja di stan toko teh "MIMIK TEH" yang berlokasi didepan halaman mini market Indomart yang beralamatkan di Jalan Taruna Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dimana pada saat Terdakwa mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) pisau sangkur yang berada di dalam jok motor milik Terdakwa tersebut, dan langsung mendatangi Korban FANDA KUSRIAWAN yang sedang duduk di dalam stan toko teh "MIMIK TEH" dengan maksud untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Korban FANDA KUSRIAWAN, dengan cara Terdakwa langsung menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN, menggunakan 1 (satu) pisau sangkur yang Terdakwa arahkan ke dada kiri Korban FANDA KUSRIAWAN sebanyak 4 (empat) kali hingga menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri dari Korban FANDA KUSRIAWAN, sehingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur ke kanan, yang kemudian diikuti dengan teriakan Korban FANDA KUSRIAWAN meminta tolong, melihat hal tersebut, Terdakwa tetap melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah bahu kiri sebanyak 2 (dua) kali, ke arah lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Korban FANDA KUSRIAWAN tersungkur dengan posisi terlungkup kemudian Terdakwa kembali melanjutkan menusuk Korban FANDA KUSRIAWAN ke arah punggung sebanyak 4 (empat) kali dan diikuti kembali dengan teriakan meminta tolong dari Korban FANDA KUSRIAWAN. Kemudian mendengar hal tersebut datang Saksi JANUAR MAULANA dan Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO ke arah Korban FANDA KUSRIAWAN dengan maksud untuk menolong Korban FANDA KUSRIAWAN, kemudian oleh Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi JANUAR MAULANA dengan kalimat "menengo lku bojoku....lku bojoku!!, deke ngelonte!". Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban FANDA KUSRIAWAN di lokasi tersebut;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menusuk berkali-kali ke tubuh istri Terdakwa yaitu Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, selanjutnya Saksi JANUAR MAULANA, Saksi BAYU SATRIO BIMANTORO dan Saksi SRI WAHYU NINGSIH beserta warga di sekitar lokasi kejadian, membawa Korban FANDA KUSRIAWAN ke rumah sakit, guna mendapatkan penanganan medis. Dan di hari yang sama, pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polresta Sidoarjo, yang selanjutnya Terdakwa diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MIFTAHUL HUDA melakukan kekerasan fisik dengan menusuk berkali-kali ke tubuh istri Terdakwa yaitu Korban FANDA KUSRIAWAN tersebut, mengakibatkan Korban FANDA KUSRIAWAN meninggal dunia, serta berdasarkan pemeriksaan terhadap tubuh Korban FANDA KUSRIAWAN yang hasilnya dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: ML/SK II/24.11.05 tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan Sabhara Polri Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM, dengan hasil **kesimpulan**:
  1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih;
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
    - a. Kelopak mata berwarna pucat. Ditemukan pelebaran pembuluh darah. Bibir berwarna kebiruan. Kuku berwarna kebiruan;
    - b. Luka tusuk kesatu, kedua, ketiga, keempat pada punggung;
    - c. Luka tusuk kelima, keenam pada bahu kiri;
    - d. Luka tusuk ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh pada dada kiri;
    - e. Luka tusuk nomor sebelas, dua belas pada lengan atas kiri.
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
    - a. Tusukan pada sela iga empat yang merupakan tembusan luka nomor delapan yang menembus hingga bilik jantung kiri;
    - b. Perdarahan pada rongga dada;
    - c. Perdarahan pada rongga kandung jantung;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



- d. Paru-paru tampak pucat. Ditemukan tusukan pada бага tengah kanan paru (saluran luka nomor empat). Ditemukan tusukan pada бага atas kiri paru (saluran luka nomor satu, dua).
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Januar Maulana;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 15.00 Wib., saksi bersama isteri (saksi Sri Wahyu Ningsih) sedang jualan siomay di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, melihat terdakwa memarkir sepeda motor yang dinaikinya kemudian masuk ke stan kontainer tempat korban berjualan minuman es teh;
  - Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam stand kontainer tempat berjualan korban, saksi melihat terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang dan saksi mengira terdakwa memukul memakai tangan saja, namun setelah saksi mendengar korban berteriak minta tolong dan memegang dadanya, lalu saksi dan tetangga-tetangga yang jualan menuju ke stan kontainer korban, sedangkan terdakwa melarikan diri sambil berteriak "iku bojoku...iku bojoku...";
  - Bahwa di dalam stan kontainer itu, saksi melihat korban posisinya duduk memegang dadanya dan minta tolong untuk diantar ke rumah sakit karena ditusuk oleh Terdakwa, dan di depannya korban ada pisau panjang berwarna putih;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada darah di tubuh korban, dan setelah itu korban dibawa ke rumah sakit;

**Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda**



- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan korban ke rumah sakit, namun saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun dengan korban saksi tahu tetapi tidak tahu namanya, karena korban baru 2 (dua) minggu berjualan minuman es teh di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, dan menyatakan bahwa teriakan terdakwa adalah “iku bojoku mari nglonte”;

2. Saksi Sri Wahyu Ningsih;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 15.00 Wib., saksi bersama suami (saksi Januar Maulana) sedang jualan siomay di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, melihat terdakwa memarkir sepeda motor yang dinaikinya kemudian masuk ke stan kontainer tempat korban berjualan minuman es teh;
- Bahwa pada waktu terdakwa berada di dalam stand kontainer tempat berjualan korban, saksi melihat terdakwa langsung memukul korban dari arah belakang dan saksi mengira terdakwa memukul memakai tangan saja, namun setelah saksi mendengar korban berteriak minta tolong dan memegang dadanya, lalu saksi dan tetangga-tetangga yang jualan menuju ke stan kontainer korban, sedangkan terdakwa melarikan diri sambil berteriak “iku bojoku...iku bojoku...”;
- Bahwa di dalam stan kontainer itu, saksi melihat korban posisinya duduk memegang dadanya dan minta tolong untuk diantar ke rumah sakit karena ditusuk oleh Terdakwa, dan di depannya korban ada pisau panjang berwarna putih;
- Bahwa saksi tidak melihat ada darah di tubuh korban, dan setelah itu korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantarkan korban ke rumah sakit, namun saksi mendengar korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun dengan korban saksi tahu tetapi tidak tahu namanya, karena korban baru 2 (dua) minggu berjualan minuman es teh di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, dan menyatakan bahwa teriakan terdakwa adalah “iku bojoku mari nglonte”;

3. Saksi Bayu Satrio Bimantoro;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 15.00 Wib., saksi sedang menata tempat untuk jualan tahu campur di depan stan kontainer korban di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu, saksi mendengar korban berteriak meminta tolong, dan saksi melihat korban duduk terkulai di lantai stannya untuk berjualan es teh, sedangkan terdakwa melarikan diri sambil berteriak "iku bojoku....iku bojoku...";
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi mengejarnya, namun karena jalanan macet lalu saksi kembali ke stan tempat jualan korban, dan di stan korban itu saksi melihat di dada korban berlumuran darah serta di lantai stannya ada pisau;
- Bahwa setelah itu datang ambulan, lalu saksi membantu mengangkat korban ke ambulan, dan keadaan korban sudah tidak sadar, dari mulut korban keluar darah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun dengan korban saksi tahu tetapi tidak tahu namanya, karena korban baru 2 (dua) minggu berjualan minuman es teh di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa teriakan terdakwa adalah "iku bojoku mari nglonte";

#### 4. Saksi Andika Yudha Trisna;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di kantor Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 15.00 Wib., saksi mendapatkkan pesan WA dari pak Kanit bahwa di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, telah terjadi peristiwa penusukan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama pak Kanit (pak Erick) beserta lima orang anggota menuju ke TKP;
- Bahwa pada waktu saksi beserta team sampai di TKP, korban sudah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada waktu di TKP, saksi beserta team sedang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan pada waktu itu ada masyarakat yang menunjukkan video kejadiannya, namun di dalam video itu pelakunya tidak kelihatan secara jelas;

*Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*





- Bahwa pada waktu saksi bersama team sedang melihat video kejadian yang ditunjukkan oleh masyarakat tersebut, ada telpon dari kantor Polsek Sedati yang menyampaikan bahwa pelaku penusukan di depan toko Indomaret di jalan Taruna, Wage, Kecamatan Taman, Sidoarjo, telah menyerahkan diri ke kantor Polsek Sedati;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju ke kantor Polsek Sedati untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa dengan korban adalah suami isteri, dan terdakwa melakukan penusukan kepada korban karena korban selingkuh berkali-kali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun terdakwa tidak mengatakan kepada saksi bahwa korban selingkuh berkali-kali, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tahu dari WA bahwa korban masukkan orang ke rumah, atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi a de charge M. Adim;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga tetapi beda RT, sudah selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa kesehariannya terdakwa sikapnya baik dan sering ngumpul ngopi di warkop, rajin sholat dan tidak pernah minum minuman keras;
- Bahwa sekitar bulan delapan atau bulan sembilan, saksi sedang main catur di dekat rumah terdakwa, dan sekitar jam 02.00 Wib. dini hari, saksi melihat isteri terdakwa baru pulang dengan mengendarai sepeda motor, dan di belakangnya ada seorang laki-laki mengikutinya dengan naik sepeda motor juga, lalu laki-laki itu masuk ke dalam rumah kurang lebih selama 1 (satu) jam, dan saksi tahu pada saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah, bekerja tugas sebagai Satpam;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama tetangga-tetangga mau gerebek, namun tidak enak dengan terdakwa, dan saksi juga tidak memberitahukan kejadian itu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya, akan tetapi saksi pernah mendengar bahwa isteri terdakwa selingkuh;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak tahu kejadian maupun penyebabnya terdakwa ditangkap polisi, akan tetapi menurut cerita orang-orang terdakwa membunuh isterinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Miftahul Huda memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan korban Fanda Kusriawan adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2021, dan selama perkawinan terdakwa dengan korban telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing berumur 4 (empat) tahun dan 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa, bahwa isteri terdakwa (korban Fanda Kusriawan) selingkuh dan ibu terdakwa serta terdakwa juga sudah menanyai korban dan korban mengakuinya;
- Bahwa menurut keterangan ibu terdakwa orang yang mengetahui isteri terdakwa selingkuh adalah Khoiron, lalu terdakwa bertanya kepada Khoiron, jawab Khoiron kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 Wib., korban memasukkan laki-laki ke dalam rumah, setelah mendapat informasi itu, terdakwa mengusir korban dari rumah, sampai saat ini terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal serumah lagi, namun antara terdakwa dengan korban selalu berkomunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa atas informasi korban selingkuh itu, terdakwa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Surabaya, dan sudah mendapat panggilan sidang, namun sebelum terdakwa datang ke Pengadilan, ada kejadian ini;
- Bahwa dengan adanya informasi korban berselingkuh itu, terdakwa ingin tahu laki-laki selingkuhan korban tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mengajak bertemu korban dengan tujuan terdakwa ingin bertemu dengan selingkuhan korban tersebut, dan korban mengirimkan sharelokasi tempat kerja korban yaitu di stan toko "Mimik Teh" di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah sampai di tempat kerja korban, terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki selingkuhannya, dan jawab korban "Angga", setelah itu terdakwa meminjam handphone korban tapi korban menolak meminjamkannya, kemudian terdakwa meminta korban untuk

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menunjukkan saja handphonenya kepada terdakwa, setelah itu korban berkata “tidak usah ngurusi saya lagi”;
- Bahwa mendengar perkataan korban “tidak usah ngurusi saya lagi” itu terdakwa menjadi marah lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Tani Sawah, Desa Pepe, Sedati, Sidoarjo;
  - Bahwa sesampainya di rumah terdakwa langsung rebahan di kamar, namun terdakwa selalu ingat perkataan korban “tidak usah ngurusi saya lagi”, setelah itu terdakwa berniat membunuh korban dengan pisau sangkur yang ada di rumah terdakwa;
  - Bahwa sekitar jam 14.00 Wib., terdakwa kembali mendatangi stan jualan korban di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo, dengan membawa pisau sangkur;
  - Bahwa setelah sampai di stan jualan korban, terdakwa memarkir motor lalu mendatangi korban sambil membawa pisau sangkur dan langsung menusuk korban berulang-ulang, dan terdakwa lupa bagian tubuh korban yang mana saja yang ditusuk oleh terdakwa;
  - Bahwa setelah menusuk tubuh korban dengan pisau sangkur, korban berteriak minta tolong dan tetangga-tetangga pedagang yang berjualan di dekat stan jualan korban pada menuju ke stan jualan korban, kemudian terdakwa lari sambil berteriak “iku bojoku mari nglonte”;
  - Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah memberitahukan kepada keluarga bahwa terdakwa telah menusuk korban Fanda Kusriawan, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sedati;

Menimbang, di depan sidang, Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM., dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Porong, nomor ML/SK II/24.11.05 tanpa tanggal, bulan Nopember 2024, dengan kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan mayat perempuan, berusia dua puluh dua tahun, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi lebih;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
  - a. Kelopak mata berwarna pucat. Ditemukan pelebaran pembuluh darah. Bibir berwarna kebiruan. Kuku berwarna kebiruan;
  - b. Luka tusuk kesatu, kedua, ketiga, keempat pada punggung;
  - c. Luka tusuk kelima, keenam pada bahu kiri;
  - d. Luka tusuk ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh pada dada kiri;

**Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN.Sda**



- e. Luka tusuk nomor sebelas, dua belas pada lengan atas kiri;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a. Tusukan pada sela iga empat yang merupakan tembusan luka nomor delapan yang menembus hingga bilik jantung kiri;
  - b. Perdarahan pada rongga dada;
  - c. Perdarahan pada rongga kandung jantung;
  - d. Paru-paru tampak pucat. Ditemukan tusukan pada baga tengah kanan paru (saluran luka nomor empat). Ditemukan tusukan pada baga atas kiri paru (saluran luka nomor satu, dua);
4. Sebab kematian orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah karpet plastik (perlak) motif kotak warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat.
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 3515172211120006 atas nama Miftahul Huda;
- 2 (dua) buku nikah nomor: 101/011/IV/2021, tanggal 28 April 2021 atas nama Miftahul Huda dan Fanda Kusriawan;
- 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna merah hitam, Nopol: W-4977-NFH, Noka: MH1JFF119EK398005, Nosin: JFF1E1393979 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan diduga pelaku melakukan pembunuhan kepada korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda**



- Bahwa terdakwa Miftahul Huda dengan korban Fanda Kusriawan adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, terdakwa Miftahul Huda diberitahu oleh ibu terdakwa, bahwa isteri terdakwa (korban Fanda Kusriawan) selingkuh dan ibu terdakwa serta terdakwa juga sudah menanyai korban dan korban mengakuinya;
- Bahwa orang yang memberitahu bahwa korban Fanda Kusriawan selingkuh adalah Khoiron, dan terdakwa Miftahul Huda juga sudah bertanya kepada Khoiron, yang menurut jawaban Khoiron kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 Wib., kejadian itu juga dilihat oleh saksi a de charge M. Adim;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan pengakuan korban Fanda Kusriawan telah berselingkuh itu, kemudian terdakwa Miftahul Huda mengusir korban dari rumah, dan sampai saat ini terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal serumah lagi, namun antara terdakwa dengan korban selalu berkomunikasi melalui Whatsapp;
- Bahwa atas informasi korban Fanda Kusriawan selingkuh itu, terdakwa Miftahul Huda mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Surabaya, dan sudah mendapat panggilan sidang, namun sebelum terdakwa datang ke Pengadilan, ada kejadian ini;
- Bahwa dengan adanya informasi korban Fanda Kusriawan berselingkuh itu, terdakwa Miftahul Huda ingin tahu laki-laki selingkuhan korban tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mengajak bertemu korban dengan tujuan terdakwa ingin bertemu dengan selingkuhan korban tersebut, dan korban mengirimkan sharelokasi tempat kerja korban yaitu di stan toko "Mimik Teh" di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa setelah itu terdakwa Miftahul Huda mendatangi tempat korban Fanda Kusriawan bekerja, sesampainya di tempat kerja korban, terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki selingkuhannya, dan jawab korban "Angga", setelah itu terdakwa meminjam handphone korban, tapi korban menolak meminjamkannya, kemudian terdakwa meminta korban untuk menunjukkan saja handphonenya kepada terdakwa, dan korban berkata "tidak usah ngurusi saya lagi";
- Bahwa mendengar perkataan korban Fanda Kusriawan "tidak usah ngurusi saya lagi" itu terdakwa Miftahul Huda menjadi marah lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Tani Sawah, Desa Pepe, Sedati, Sidoarjo;

**Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa Miftahul Huda langsung rebahan di kamar, namun terdakwa selalu ingat perkataan korban Fanda Kusriawan "tidak usah ngurusi saya lagi", setelah itu terdakwa berniat membunuh korban dengan pisau sangkur yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib., terdakwa Miftahul Huda kembali mendatangi stan jualan korban Fanda Kusriawan di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo, dengan membawa pisau sangkur;
- Bahwa setelah sampai di stan jualan korban Fanda Kusriawan, terdakwa Miftahul Huda memarkir motor lalu mendatangi korban sambil membawa pisau sangkur dan langsung menusuk korban berulang-ulang, yang menurut hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM., dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Porong, terdapat 12 (dua belas) luka pada tubuh korban, yaitu pada punggung kiri ada 3 (tiga) luka, pada punggung kanan, 2 (dua) luka pada bahu kiri, 4 (empat) luka pada dada kiri, 2 (dua) luka pada lengan atas kiri sisi depan, kesimpulannya kematian korban karena kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas;
- Bahwa setelah terdakwa Miftahul Huda menusuk tubuh korban Fanda Kusriawan dengan pisau sangkur, korban berteriak minta tolong lalu tetangga-tetangga pedagang yang berjualan di dekat stan jualan korban pada menuju ke stan jualan korban, kemudian terdakwa lari sambil berteriak "iku bojoku mari nglonte";
- Bahwa setelah itu terdakwa Miftahul Huda pulang ke rumah memberitahukan kepada keluarga bahwa terdakwa telah menusuk korban Fanda Kusriawan, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sedati;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terpenuhi unsur-unsurnya yaitu dakwaan Pertama, dimana pada dakwaan Pertama ini terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Pertama Primair terbukti, maka untuk dakwaan Pertama Subsidair

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda





tidak dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, Majelis akan membuktikan dakwaan Pertama Subsidaire;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Pertama Primair, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa Miftahul Huda, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Miftahul Huda di persidangan, semuanya membenarkan bahwa terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" ini, diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana kematian ini disengaja artinya dimaksud termasuk dalam niatnya pelaku, sedangkan pengertian direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dan tempo disini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa terdakwa Miftahul Huda dengan korban Fanda Kusriawan adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2021, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2024, ibu terdakwa memberitahu terdakwa, bahwa isteri terdakwa (korban Fanda Kusriawan) selingkuh dan ibu terdakwa serta terdakwa juga sudah menanyai korban dan korban mengakuinya, dan orang yang memberitahu bahwa korban Fanda Kusriawan selingkuh adalah Khoiron, dan terdakwa juga sudah bertanya kepada Khoiron, yang menurut jawaban Khoiron kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 Wib., kejadian itu juga dilihat oleh saksi a de charge M. Adim;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dan adanya pengakuan korban Fanda Kusriawan telah berselingkuh itu, kemudian terdakwa Miftahul Huda mengusir korban dari rumah, dan sampai saat ini terdakwa dengan korban sudah tidak tinggal serumah lagi, namun antara terdakwa dengan korban selalu berkomunikasi melalui Whatsapp, dan terdakwa telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Surabaya, dan sudah mendapat panggilan sidang, namun sebelum terdakwa datang ke Pengadilan, ada kejadian ini;

Menimbang, bahwa karena keingintahuan terdakwa Miftahul Huda terhadap laki-laki yang telah berselingkuh dengan korban Fanda Kusriawan itu, maka pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024, sekitar jam 13.00 Wib., terdakwa mengajak bertemu korban dengan tujuan terdakwa ingin bertemu dengan selingkuhan korban tersebut, dan korban mengirimkan sharelokasi tempat kerja korban yaitu di stan toko "Mimik Teh" di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Miftahul Huda mendatangi tempat korban Fanda Kusriawan bekerja, sesampainya di tempat kerja korban, terdakwa bertanya kepada korban siapa laki-laki selingkuhannya, dan dijawab oleh korban "Angga", setelah itu terdakwa meminjam handphone korban, akan tapi korban menolak meminjamkannya, kemudian terdakwa meminta korban untuk menunjukkan saja handphonenya kepada terdakwa, dan korban berkata "tidak usah ngurusi saya lagi";

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban korban Fanda Kusriawan "tidak usah ngurusi saya lagi" itu terdakwa Miftahul Huda menjadi marah lalu pulang ke rumah terdakwa di Dusun Tani Sawah, Desa Pepe, Sedati, Sidoarjo;

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*



Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, terdakwa Miftahul Huda langsung rebahan di kamar, namun terdakwa selalu ingat jawaban korban Fanda Kusriawan “tidak usah ngurusi saya lagi”, setelah itu terdakwa berniat membunuh korban dengan pisau sangkur yang ada di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 14.00 Wib., terdakwa Miftahul Huda kembali mendatangi stan jualan korban Fanda Kusriawan di halaman Indomaret, jalan Taruna, Wage, Taman, Sidoarjo, dengan membawa pisau sangkur, dan setelah sampai di stan tempat jualan korban, terdakwa memarkir motornya lalu mendatangi korban sambil membawa pisau sangkur, dan langsung menusuk korban dengan sangkur yang dibawa terdakwa itu secara berulang-ulang, yang menurut hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Deka Bagus Binarsa, SpFM., dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Porong, terdapat 12 (dua belas) luka pada tubuh korban, yaitu pada punggung kiri ada 3 (tiga) luka, pada punggung kanan, 2 (dua) luka pada bahu kiri, 4 (empat) luka pada dada kiri, 2 (dua) luka pada lengan atas kiri sisi depan, kesimpulannya kematian korban karena kekerasan tajam pada dada yang menembus rongga dada, kandung jantung, dan bilik jantung kiri yang menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Miftahul Huda menusuk tubuh korban Fanda Kusriawan dengan pisau sangkur, korban berteriak minta tolong lalu tetangga-tetangga pedagang yang berjualan di dekat stan jualan korban pada menuju ke stan jualan korban, kemudian terdakwa lari sambil berteriak “iku bojoku mari nglonte”, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah memberitahukan kepada keluarga bahwa terdakwa telah menusuk korban Fanda Kusriawan, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Sedati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan terdakwa Miftahul Huda menusuk tubuh korban Fanda Kusriawan berulang-ulang yang didasari adanya informasi bahwa korban selingkuh dan keingintahuan terdakwa terhadap laki-laki yang menjadi selingkuhan korban sehingga terdakwa mendatangi stan tempat berjualan korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu pada hari Jum’at tanggal 8 Nopember 2024, kedatangan terdakwa yang pertama jam 13.00 Wib., dimana terdakwa ingin melihat handphone korban, namun dijawab korban “tidak usah ngurusi saya lagi”, dan terdakwa menjadi marah lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, namun sesampainya di rumah, terdakwa selalu teringat perkataan korban “tidak usah ngurusi saya lagi”,

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*



kemudian timbul keinginan terdakwa untuk membunuh korban dengan pisau sangkur yang ada di rumah terdakwa, dan selanjutnya pada jam 14.00 Wib., terdakwa mendatangi lagi stan tempat jualan korban dengan membawa sangkur, dan faktanya dengan sangkur itu pula terdakwa menusuk bagian tubuh korban yang vital sebanyak 12 tusukan sehingga korban meninggal dunia, sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki tempo waktu untuk berpikir dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi hal itu tidak dipergunakan oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis perbuatan terdakwa itu merupakan perbuatan yang telah direncanakan, sehingga telah memenuhi unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur pasal 340 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 340 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair telah terpenuhi semuanya, maka terhadap dakwaan Pertama Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, dan perbuatan terdakwa Miftahul Huda telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Muhammad Miftahul Huda haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena materinya meminta agar Majelis memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah karpet plastik (perlak) motif kotak warna merah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat, karena barang bukti tersebut bisa mengandung unsur yang sangat pribadi atau sensitif dan untuk melindungi martabat dan privasi korban, serta menghindari bertambahnya penderitaan bagi keluarga korban, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 3515172211120006 atas nama Miftahul Huda;
  - 2 (dua) buku nikah nomor: 101/011/IV/2021, tanggal 28 April 2021 atas nama Miftahul Huda dan Fanda Kusriawan, karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan merupakan dokumen sah milik pribadi atau keluarga, yang berkaitan dengan status hukum dan administratif seseorang untuk keperluan kependudukan oleh keluarga terdakwa maupun korban, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada keluarga terdakwa melalui saudari Sri Rejeki, dan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam putih;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna merah hitam, Nopol: W-4977-NFH, Noka: MH1JFF119EK398005, Nosin: JFF1E1393979 beserta kunci kontak, karena barang bukti itu diakui sebagai milik

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda*





terdakwa dan dipergunakan untuk bekerja, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan diduga pelaku melakukan pembunuhan kepada korban, karena telah menjadi bagian berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut supaya tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 340 KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Miftahul Huda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu;
  - 1 (satu) buah bra warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah karpet plastik (perlak) motif kotak warna merah;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;
  - 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat, supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Kartu Keluarga No. 3515172211120006 atas nama Miftahul Huda;
    - 2 (dua) buku nikah nomor: 101/011/IV/2021, tanggal 28 April 2021 atas nama Miftahul Huda dan Fanda Kusriawan, supaya dikembalikan kepada keluarga terdakwa melalui saudara Sri Rejeki, dan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah helm merk BMC warna hitam putih;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 189/Pid.B/2025/PN Sda





- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna merah hitam, Nopol: W-4977-NFH, Noka: MH1JFF119EK398005, Nosin: JFF1E1393979 beserta kunci kontak, supaya dikembalikan kepada terdakwa, dan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan diduga pelaku melakukan pembunuhan kepada korban, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 9 MEI 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KADARWOKO, SH. M.Hum. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 MEI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu YUDHA ARRAHMAN, S.Kom. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri BIMO ARIO TEJO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KADARWOKO, SH. M.Hum.

PAUL BELMANDO PANE, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGANTI

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.